



17° JUZGADO FAMILIA

EXPEDIENTE : 02974-2023-0-1801-JR-FC-17

MATERIA : ALIMENTOS

JUEZ : QUISPE ZUÑIGA MIGUEL

ESPECIALISTA : CAMARGO CANO, PABLO

DEMANDADO : ACUÑA PERALTA, CESAR

DEMANDANTE :

Procede: Tercer Juzgado de Paz Letrado
Surco y San Borja.

SENTENCIA DE VISTA

RESOLUCION N°ONCE

Lima, quince de abril

Del año dos mil veinticuatro.-

VISTOS

I. ANTECEDENTES

Habiendo sido devuelto el presente expediente a fin de cumplir con lo dispuesto por la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema en el expediente N° 37577-2023, a través del cual dispone se emita nuevo pronunciamiento en el presente expediente;

II. MATERIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. -

Es materia de apelación la SENTENCIA contenida en la resolución VEINTIOCHO de fecha 23 de noviembre de 2023, obrante de fojas 1184/1193, que declaro: **FUNDADA en parte la demanda de alimentos y ORDENA que la parte demandada CESAR ACUÑA PERALTA preste en forma mensual y adelantada, desde la fecha de la notificación de la demanda, la pensión alimenticia de TREINTA MIL SOLES a favor de su menor hijo** [REDACTED] (...)

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. -

2.1.- La demandante [REDACTED] interpone recurso de apelación contra la referida resolución VEINTIOCHO, la que ha sido concedida por resolución VEINTINUEVE de fecha 27 de diciembre de 2022.



Sustenta su apelación señalando que, **primero**, Que, el A quo se ha negado a aplicar el artículo 481° del Código Civil y el artículo 192° del Código de los Niños y Adolescentes, pues de las pruebas actuadas y de lo aceptado mutuamente por las partes es imposible que todos esos conceptos puedan ser solventados con la suma mensual de treinta mil soles; **segundo**, Que, no se ha tenido en cuenta que el demandado en su propia contestación de la demanda detalla los pagos realizados por su persona, adjuntando 168 comprobantes de pago, depósitos en cuentas bancarias y otros que han venido sirviendo para cubrir los gastos mensuales de manutención de su menor hijo; **tercero**, Que, el fallo de la sentencia es contradictorio, pues señala que el demandado ha señalado en su declaración que percibe una remuneración mensual de S/. 142,000.00 soles y percibe S/. 200,000.00 soles de la [REDACTED] y que en el año 2020 declaro ante la SUNAT una renta por el año 2020 en la suma de S/. 8,444.137.00 soles, así como el informe SUNARP en el cual el demandado tiene registrado a su nombre diecisiete propiedades y ciento treinta y cuatro vehículos ;

IV. ANALISIS DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA:

PRIMERO: Pluralidad de Instancias: El derecho a la doble instancia consiste en la posibilidad que tiene el justiciable de poder recurrir ante una autoridad judicial de mayor jerarquía y con facultades de dejar sin efecto lo originariamente dispuesto, tanto en la forma como en el fondo. En este sentido, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior, a solicitud de parte o de tercero legitimado, examine la resolución que le produzca agravio con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente, conforme lo dispone el artículo 364° del Código Procesal Civil¹, con tal propósito, el agraviado o quien interpone el recurso de apelación debe fundamentarla bajo el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, con precisión de la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; es decir, haciendo ver el error en la aplicación del derecho que invoca, o en la apreciación de los hechos y valoración de las pruebas expuestas y corrientes en el proceso, a fin de alcanzar la revocación o la anulación de la resolución apelada². Por el principio de limitación en materia impugnatoria que guarda plena correlación con el principio de congruencia procesal, el órgano revisor al resolver la impugnación solo

¹ Artículo 364° del Código Procesal Civil.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente

² El Proceso Civil en su Jurisprudencia. *Diálogo con la Jurisprudencia*. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima. 2008. Pág. 295. Casación N° 2106-2003-Lima.

debe avocarse y pronunciarse sobre los agravios formulados por las partes al proponer sus recursos, sin emitir decisión sobre aquellos aspectos no denunciados por ellas, salvo que se trate de errores graves que hayan generado una actividad procesal nula, siendo aplicable el aforismo que señala *tantum devolutum quantum appellatum*.

SEGUNDO: La tutela jurisdiccional: Es la protección que se brinda a un determinado interés ante una situación en la cual la misma [situación jurídica] ha sido lesionada o insatisfecha; ante dicha eventualidad el ordenamiento jurídico ha establecido una serie de mecanismos para la tutela de nuestras situaciones jurídicas, siendo la forma de tutela por excelencia la tutela jurisdiccional³. Por ello, se dice que, el derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destaca el acceso a la justicia; es decir, el derecho por el cual toda persona puede promover la actividad jurisdiccional del estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente. Pues, el proceso es aquel medio [de tutela] que el Estado –en compensación por prohibirnos hacernos justicia por mano propia-, nos ofrece para que por él y en él obtengamos, todo aquello y precisamente aquello que tenemos derecho a conseguir⁴. De lo señalado se colige, que si bien el derecho a la tutela jurisdiccional implica el acceso a la jurisdicción a efectos de petitionar la tutela de nuestras situaciones jurídicas, empero el derecho a la tutela efectiva no comprende el de obtener una decisión judicial acorde con las pretensiones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución en derecho, siempre que se cumpla con los requisitos procesales para ello.

TERCERO: Finalidad de los medios probatorios: Los medios probatorios tienen como finalidad producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos. Ellos deben ser valorados por el juzgador en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configura su pretensión, o a quién los contradice alegando hechos nuevos⁵. En efecto, si la prueba tiene una finalidad, la de producir certeza sobre los hechos expuestos por las partes, entonces, les corresponde a éstas, asumir la demostración de los presupuestos de hecho contenidos en la norma sustancial (...) ⁶.

CUARTO: Sobre la regulación de los alimentos. El artículo 481° del Código Civil establece: “Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de

³ La tutela jurisdiccional, en Materiales de enseñanza de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Pág. 12.

⁴ ARIANO DEHO Eugenia, *La tutela jurisdiccional del crédito: proceso ejecutivo, proceso monitorio, condenas con reserva*; en CATHEDRA, Año IV, N° 6, Palestra Editores, Lima, 2000; pág. 164.

⁵ Exp. N° 563-97-7, Primera Sala Civil, Ledesma Narváez Maranella – Jurisprudencia Actual – Tomo I – Gaceta Jurídica. P. 349.

⁶ LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. 2009 – 2ª Edición – GACETA JURÍDICA.



quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, **especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor**. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”. Al respecto en la Casación N° 2833-99-Arequipa, se indicó que “Para solicitar alimentos tienen que acreditarse conjuntamente, los siguientes presupuestos: a) estado de necesidad de quien lo solicita; b) posibilidades económicas del obligado y c) una norma legal que establezca la mencionada obligación”. El **artículo 92°** del Código de los Niños y Adolescentes señala: “se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa postparto”

QUINTO: Análisis De Los Agravios: Que, el cuestionamiento de la apelante, es básicamente a su disconformidad con el monto determinado en la sentencia, siendo que la demandante solicita un monto mayor, estando a las necesidades de la menor alimentista y las posibilidades del demandado, precisando que el mismo debe ser fijado tomando en consideración su situación económica.

Es de verse en el caso de autos que la apelante [REDACTED] pretende que el monto de la sentencia fijada por pensión de alimentos para su hijo se aumente, indicando que la sentencia adolece de falta de motivación en la forma de motivación aparente.

- a) SOBRE LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL DEMANDADO** [artículo 481° Código Civil] de autos se tiene que el demandado ha señalado en su contestación de demanda, que transfiere una pensión de treinta y cinco mil soles mensuales, fuera de otro conceptos cuyos montos son transferidos a la demandante, así como el pago de las pensiones escolares a su hijo en el Colegio [REDACTED]. Asimismo, obra copia simple de la declaración indagatoria brindada por el demandado en la investigación seguida ante la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar – Primer Despacho, donde señala que a su hijo le pasa treinta y cinco mil soles y por otros gastos eventuales llega a cincuenta mil soles. Además, obran las boletas de pago emitidas por la [REDACTED] donde señala que el demandado percibe de esa casa de estudios una remuneración mensual neta de S/. 121,000.00 soles. Que, en el acta de audiencia, el demandado señaló que labora en la



██████████ siendo presidente de la junta de accionistas y percibiendo un monto aproximado de doscientos mil soles. Aunado a ello, que del informe emitido por la SUNARP, se acredita que el demandado tiene diecisiete bienes inmuebles y ciento treinta y cuatro vehículos; [lo que ha sido incluso consignado y valorado por el A quo en el considerando décimo de la sentencia cuestionada];

Debe tenerse presente que respecto a la alegación de la apelante que el fallo de la sentencia es contradictorio, estando al poder adquisitivo del demandado y el monto otorgado como pensión, se debe indicar que, el A quo ha valorado la capacidad económica del demandado, habiendo incluso precisado: *“que el demandado cuenta con la capacidad económica suficiente para solventar los gastos por alimentos de su menor hijo”* no obstante ello, se ha dado una valoración en conjunto respecto no solo a las posibilidades económicas del demandado, sino también la necesidad del menor alimentistas, aunado a ello, que es responsabilidad y obligación de ambos padres cubrir las necesidades de sus menores hijos, siendo aplicable en este extremo el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, como la política pública de paternidad y maternidad responsables a que hace referencia el artículo 6 de la Constitución Política del Estado, dentro de lo cual, se resalta a ambas partes que la **procreación es un acto de autodeterminación que si bien genera derechos igualmente conlleva responsabilidades ineludibles, entre ellas, la alimentaria;**

- b) RESPECTO A LAS NECESIDADES DEL MENOR** [artículo 92° del Código de los niños y adolescentes] PREVIAMENTE corresponde precisar que si bien la apelante es su recurso de apelación indica *“sino que también se ha inaplicado el artículo 192° del Código del niño y el adolescente que define que los alimentos son lo necesario para el sustento (...)”* al respecto se habría cometido un error de tipeo, siendo que lo correcto es el artículo 92° del Código de los niños y adolescentes [señalado en el considerando cuarto de la presente]. se debe considerar que el estado de necesidad de los menores se presume, tomando el Principio de Interes Superior del niño y del adolescente que obliga al Juzgado a estimar la necesidad en función a la edad del alimentista y las condiciones de vida del obligado.

Que, obra de autos el documento emitido por el ██████████ (██████) para darle la bienvenida al alumno ██████████, donde señala *“el equipo*



de finanzas se pondrá en contacto en breve para hacerle llegar la cuota de inscripción". Asimismo, obra el informe social N° [REDACTED] C efectuado por el área de trabajo social del equipo multidisciplinario en el proceso de violencia Segundo ante el Cuarto Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho, en el que se señalo que los gastos del grupo familiar conformado por [REDACTED] y la demandante [REDACTED], son: **a)** por alimentación con 4,000.00 soles; **b)** gastos de servicios de la casa, agua, luz, cable, gas, teléfono e internet S/. 7,000.00 aproximadamente; **c)** por limpieza, personal de limpieza y seguridad de la casa S/. 7,000.00 aproximadamente; **d)** por ropa del menor S/. 2,000.00 soles; **e)** recreación del menor S/. 600.00 soles **f)** por clases de piano S/. 3,000.00 soles; **g)** terapia psicológica del menor S/. 800.00 soles; **h)** academia de futbol del menor S/. 300.00 soles; **i)** seguro médico y oncológico S/. 600.00 soles; **j)** pago de pensión mensual del colegio del menor \$ 700.00 dólares americanos;

Al respecto, del documento emitido por el [REDACTED] ([REDACTED]), no ha sido presentado al presente proceso, documento alguno que acredite que actualmente el referido menor viene cursando sus estudios de educación en la referida institución, en consecuencia, en este proceso no ha quedado acreditado como gasto educacional que el referido menor se encuentre actualmente cursando estudios en dicha institución, por lo que mal seria considerar como obligación del demandado y necesidad del menor dicho supuesto gasto educacional que no ha sido acreditado; y si bien se ha establecido que no se requiere acreditar efectivamente las necesidades de los menores alimentistas, sino que estas se presumen, en el presente caso, estando al monto estipulado como educación, mal se haría al no acreditar mínimamente el mismo;

Aunado a ello, se tiene que el demandado ha manifestado "que no está de acuerdo que su menor hijo estudie en un internado en [REDACTED], pues lo correcto sería que termine sus estudios escolares en el Colegio [REDACTED] en Perú y luego si decide irse a estudiar en el extranjero se le apoyara" por lo que se evidencia que el demandado no se rehúsa a procurar los estudios del menor;

- c)** Que, de lo antes señalado no resulta necesario investigar rigurosamente las posibilidades económicas del obligado, no obstante, en el presente caso ha quedado acreditado que los ingresos y posibilidades económicas del demandado están en la capacidad de cubrir las necesidades de alimentos del



menor [REDACTED], considerando su nivel económico y social de este. Sin embargo, resulta necesario también señalar que las necesidades económicas que correspondan cubrir al demandado es solo única y exclusivamente respecto al menor alimentista [REDACTED], asimismo, que si bien las necesidades del menor se presumen, esto no debe ser un medio para aumentar exorbitantemente las necesidades del mismo, requiriéndose un mínimo de presunción respecto a sus reales necesidades; por lo que habiendo el A quo realizado en la sentencia cuestionada una valoración adecuada respecto a las posibilidades económicas del demandado y necesidades del menor alimentista. **Por lo que corresponde en este extremo declarar infundada el recurso de apelación presentado;**

SEXTO: Que, por último, es preciso señalar que las pensiones de alimentos son variables en el tiempo conforme varíen las circunstancias de hecho existentes y probadas en cada proceso, teniendo las partes expeditas su derecho para hacerlo valer en la vía y modo legal correspondiente, de ser el caso;

SÉTIMO: Por todo lo glosado, de conformidad con los artículos 92 y 93 del Código de los Niños y Adolescentes, artículo 472 del Código Civil y artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, se tiene que los fundamentos de apelación de la parte demandante no son atendibles, **por lo que, de conformidad con lo opinado por el representante del Ministerio Público**, el Décimo Séptimo Juzgado de Familia de Lima, administrando Justicia a Nombre de la Nación:

V.- DECISIÓN. FALLA:

PRIMERO: INFUNDADA la apelación interpuesta por la demandante [REDACTED] en contra de la sentencia – RESOLUCIÓN VEINTIOCHO emitida con fecha 23 de noviembre de 2022. -----

SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia expedida mediante resolución VEINTIOCHO de fecha 23 de noviembre de 2022, que declara: FUNDADA en parte la demanda de alimentos y ORDENA que la parte demandada CESAR ACUÑA PERALTA preste en forma mensual y adelantada, desde la fecha de la notificación de la demanda, la pensión alimenticia de TREINTA MIL SOLES a favor de su menor hijo [REDACTED] (...); con lo demás que contiene y **DEVUÉLVASE LOS AUTOS DE LA MATERIA AL JUZGADO DE ORIGEN**; Notifíquese.